GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI
(11) 3292-3217
gcmab@tce.sp.gov.br

TRIBUNAL PLENO DE 27/11/24 **ITENS Nº 1 A 3**

Processos:	TC-016559.989.24-9 TC-016588.989.24-4 TC-016589.989.24-3
Representantes:	Raphael Paloschi Cabello; Partner Gestão Inteligente; ABEFAP Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração em Geral.
Representada:	Prefeitura de Barueri
Responsável:	Rubens Furlan (Prefeito)
Assunto:	Representações em face do edital do Pregão Presencial nº 17/2024, destinado à "contratação de empresa especializada para locação de caminhões, com seus respectivos condutores, para prestação de serviços nos diversos setores que compõem a Administração".
Valor estimado:	R$ 35.053.557,12
Sessão Pública:	**06/08/2024**
Advogados:	Raphael Paloschi Cabello (OAB/SP nº 223.524); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013); Humberto Alexandre Foltran Fernandes (OAB/SP nº 142.502); Norival Zanelato Junior (OAB/SP nº 148.778); Marcos Dolgi Maia Porto (OAB/SP nº 173.368); Alexandre de Lorenzi (OAB/SP nº 174.629); Valmar Gama Alves (OAB/SP nº 247.531); Claudia Gonçalves Fernandes (OAB/SP nº 259.516); Stephen Santoro Sales (OAB/SP nº 320.950).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES. PROCESSAMENTO IRREGULAR DO CERTAME NO FORMATO PRESENCIAL. AGLUTINAÇÃO DE OBJETO DE NATUREZA DIVISÍVEL EM LOTE ÚNICO. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS CONSORCIADAS. CENÁRIO DE RESTRITIVIDADE À COMPETIÇÃO. INCONSISTENTE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. EXÍGUO PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS À VISTORIA TÉCNICA. INDEVIDA OBRIGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM INSTRUMENTOS DE MANDATO. RECOMENDAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Raphael Paloschi Cabello, Partner Gestão Inteligente e **Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração em Geral – ABEFAP** insurgem-se contra o edital do Pregão Presencial nº 17/2024, lançado à praça pela Prefeitura de Barueri, destinado à "contratação de empresa especializada para locação de caminhões, com seus respectivos condutores, para prestação de serviços nos diversos setores que compõem" a Administração Municipal[1], com sessão pública inicialmente prevista para 6 de agosto de 2024.

1

SECRETARIAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE ESPORTES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA MULHER
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS / COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Estes os itens licitados, conforme disposto no Termo de Referência:

Item	Descrição
1	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA DE 5 METROS, PBT 8 TONELADAS, COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS, COM BANHEIRO, MODELO 815 OU SIMILAR
2	CAMINHÃO TOCO BAÚ DE 5 METROS, PBT 8 TONELADAS, MODELO 815 OU SIMILAR
3	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA DE 5 METROS, PBT 8 TONELADAS, MODELO 815 OU SIMILAR
4	CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, PBT 9 TONELADAS, MODELO 1016 OU SIMILAR
5	CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, PBT 9 TONELADAS, COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS, COM BANHEIRO, MODELO 1016 OU SIMILAR
6	CAMINHÃO TOCO COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA PINTURA A FRIO, COM DOIS TANQUES DE TINTA DE 200 LITROS, DUAS PISTOLAS MECÂNICAS(PARA FAIXAS CONTÍNUAS E SECCIONADAS), PROGRAMADOR ELETRÔNICO, COM 1 AJUDANTE MODELO 815 OU SIMILAR
7	CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE, PBT 23 TONELADAS, TRUCADO, MODELO 2629 OU SIMILAR
8	CAMINHÃO TOCO BAÚ, PBT 3,4 T, MODELO HR OU SIMILAR
9	CAMINHÃO TOCO COM BAÚ DE 3 MTS CABINE DUPLA PLATAFORMA ELEVATORIA 2T, MODELO IVECO OU SIMILAR
10	CAMINHÃO PALCO, EQUIPAMENTO COM GERADOR E SISTEMA DE SOM, PBT 12 TONELADAS, MODELO 1718 OU SIMILAR
11	TRATOR AGRÍCOLA 4X2, MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, COM CALDEIRA HERBICIDA ECOLOGICA, PRODUÇÃO DE VAPOR 200KVH, HERBICIDA ECOLOGICA, CALDEIRA ALIMENTADA COM LENHA, COM 2 AJUDANTES
12	CAMINHÃO EQUIPADO COM TRITURADOR DE GALHOS MOTOR A DIESEL, COM 2 AJUDANTES, POTÊNCIA DE 74 HP, MODELO BC 1000XL 74 OU SIMILAR
13	TRICICLO AUTOMOTOR EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA PINTURA A FRIO, COM UM TANQUE DE TINTA DE 100 LITROS, UMA PISTOLA (PARA FAIXAS CONTÍNUAS SECCIONADAS) E PROGRAMADOR ELETRÔNICO, COM UM AJUDANTE, MODELO 250 CC OU SIMILAR
14	CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE, PBT 23 TONELADAS, TRUCADO, COM MUNCK HIDRAULICO DE 25 t, 1 AJUDANTE, MODELO 2426 OU SIMILAR.
15	CAMINHÃO TOCO COM BAÚ DE 3 MTS COM PLATAFORMA ELEVATORIA 2T, MODELO IVECO OU SIMILAR
16	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA, PBT 3,4 T, MODELO HR OU SIMILAR
17	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA DE 5 METROS, PBT 8 TONELADAS, COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PESSOAS, MODELO 815 OU SIMILAR
18	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA, PBT 3,4 T,COM GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 8KVA MONOFÁSICO 110V/220V PARTIDA ELÉTRICA SILENCIADO MODELO HR OU SIMILAR
19	CAMINHÃO TOCO BAÚ, PBT 3,4 T, MODELO HR OU SIMILAR (REFRIGERADO)

A matéria guarda conexão com aquela tratada nos autos do Processo TC-001147.989.24-8, consistente em representação manejada em

face do caderno de convocação da Concorrência Pública nº 61/2023[2], com idêntico objeto e Órgão Licitante, cujo pleito de suspensão do torneio restou indeferido por decisão preliminar de 31 de janeiro de 2024 (publicada no D.O.E. de 2 de fevereiro de 2024[3]), com alerta para reavaliação da modalidade licitatória eleita à época, tendo em vista a natureza aparentemente comum da solução licitada.

Segundo foi possível diligenciar junto ao portal de transparência do Executivo Municipal[4], mencionada concorrência está suspensa por prazo indeterminado:

barueri.sp.gov.br/Transparencia/licitacoes.aspx?grupo=p

Página Inicial | Despesas | Receitas | Licitações | Terceiro Setor | Convênios Federais | Contas Públicas | Adm. Indireta

Você está em: Transparência » Administração Direta » Licitações » Secretaria de Obras

Licitações

Concorrência Pública Nº: 61/2023

Objeto: : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, COM SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Data de Encerramento / Abertura dos Envelopes — Local de Abertura:

Dia **02/02/2024** às **09:00** horas — AVENIDA VINTE E SEIS DE MARÇO, 1057 JARDIM SÃO PEDRO / CENTRO - BARUERI.

Download Não Disponível

Garantia de Participação: conforme garantia.

Situação: **Suspenso**

Informações - Suspensão : Fica suspensa "sine die", a Concorrência Pública acima mencionada.

Informações: Mais informações através do telefone:4199-1900 - Ramal: 169Ou através do e-mail: obras.licitacoes01@barueri.sp.gov.br

Nesta oportunidade, **Raphael Paloschi Cabello** contesta a aglutinação do objeto em único lote, ao argumento de ser formado por 19 (dezenove) itens de natureza divisível, cuja contratação, no seu entender, deveria ocorrer de forma fracionada em no mínimo 17 (dezessete) lotes independentes, com o propósito de fomentar ganhos de escala e a ampla competição da disputa. Alega, ainda, que o desacerto viola a disposição do artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93[5].

---

[2] Valor estimado: R$ 17.985.801,60 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos).
[3] Eventos 11 e 17 do TC-001147.989.24.

[4] Link: https://www.barueri.sp.gov.br/Transparencia/licitacoes.aspx?grupo=p.

[5] Excerto da Lei Federal nº 8.666/93:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: [...]

Partner Gestão Inteligente discorda igualmente da conjugação da solução licitada em lote único, afirma não haver no instrumento convocatório indicação da dotação orçamentária que suportará os gastos da pretendida avença ("principalmente ao considerar que diversas Secretarias Municipais serão beneficiadas com os serviços") e reclama a falta de disposição editalícia reservando cota (de 25%) de contratação a microempresas e empresas de pequeno porte.

De sua parte, a **ABEFAP** suscita possíveis defeitos no caderno de convocação, assim sintetizados:

- ausência injustificável de divisão do objeto em lotes distintos;

- exigência ilegal e excessiva de comprovação de patrimônio líquido mínimo em conjunto com a demonstração de índices de liquidez[6];

- proibição de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio[7];

- obrigação irregular de apresentação de procuração com firma reconhecida[8]; e

- "exigência indevida de comprovação de propriedade de caminhões e equipamentos antes da assinatura contratual"[9], pois contrária à

---

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

[6] Extrato do edital:
9. REQUISITOS FINANCEIROS
9.1. Prova de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). [...]
9.1.5. Apresentação dos índices econômicos e financeiros a seguir mencionados, extraídos do respectivo balanço, devidamente assinados por seu administrador:
a) índice de Liquidez Corrente (ILC) igual o maior do que 1,0 (um vírgula zero), obtido através da seguinte fórmula:

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

b) índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do 0,5 (zero vírgula cinco), obtido através da seguinte formula:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

[7] Extrato do edital:
2.1.2. Não será permitida a participação de licitantes enquadradas em qualquer das hipóteses previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, além de:
2.1.3. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

[8] Extrato do edital:
3.1.1.2. Tratando-se de procurador, a **procuração** por instrumento público ou particular, **com firma reconhecida do representante** legal que o assina, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 3.1.1.1.

previsão do artigo 30, § 6º, da Lei federal nº 8.666/93[10] e posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 622.717/RJ, de 5 de setembro de 2006[11]) e deste Tribunal (TC-012214.989.20-4; TC-21582.989.18-2), este orientado à concessão de prazo razoável para entrega de veículos locados.

Os representantes postulam, ao final, a concessão de medida liminar de suspensão do pregão e, no julgamento de mérito, seja determinada à Administração de Barueri a adoção de providências saneadoras dos pontos controvertidos.

Decisão preliminar de 5 de agosto de 2024[12] – referendada por este E. Plenário, em sessão ordinária de 14 de agosto último – determinou a suspensão cautelar da licitação, notificando-se o Órgão Licitante a apresentar alegações e documentação de interesse.

A **Prefeitura de Barueri**[13] apresentou as seguintes justificativas:

- aduz que o representante Raphael Paloschi Cabello teria agido de maneira açodada, posto que sequer pediu esclarecimentos administrativamente e, de pronto, ingressara com representação neste Tribunal. Já as representantes PARTNER e ABEFAP, apesar de terem apresentado impugnações administrativas, não aguardaram o prazo de resposta da Administração e protocolizaram suas iniciais junto a esta Corte, denotando, a seu ver, interesse em tumultuar a continuidade do processo licitatório;

---

[9] Extrato do Termo de Referência:
15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
15.1 - Preliminarmente à assinatura do Contrato ou retirada da Ordem de Serviço, todos os veículos a serem utilizados para execução dos serviços objeto da presente licitação, deverão ser submetidos à vistoria técnica;

[10] Excerto da Lei Federal nº 8.666/93:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: [...]
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

[11] Excerto do Acórdão do julgamento do REsp nº 622.717/RJ:
3. A Lei 8.666/1993, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º). O fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade. (REsp 622.717/RJ, 1.ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 05.09.2006, DJ de 05.10.2006) [sem destaques no original]

[12] Publicada no D.O.E. de 07 de agosto de 2024.

[13] Eventos 13 e 53 do TC-016559/989/24, 12 e 50 do TC-016588/989/24 e 12 e 46 do TC-016589/989/24.

- o pregão é regido pela Lei federal nº 14.133/21;

- a contratação em único lote revelou-se a opção mais eficiente e econômica, conforme estudos técnicos realizados pela comissão de licitação. O formato eleito visa a assegurar a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, evitando a fragmentação que poderia comprometer a eficiência operacional;

- as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira coadunam-se com os preceitos da lei de regência e buscam garantir a contratação de licitante capaz de cumprir com eficiência e segurança as obrigações decorrentes da almejada avença;

- as dotações orçamentárias estão consignadas na Cláusula 23.14 do edital;

- a proibição de participação de pessoas jurídicas consorciadas está lastreada em seu poder discricionário e busca evitar a formação de consórcios apenas com a finalidade de reunir qualificações que, individualmente, eventuais proponentes não possuem;

- a licitação está formalizada de modo a salvaguardar a ampla participação, incluindo microempresas e empresas de pequeno porte. Ademais, o formato presencial inibiria a apresentação de propostas insustentáveis (que atrasariam os procedimentos e aumentariam seus custos), possibilitaria a oferta de esclarecimentos imediatos, facilitaria a negociação de preços e a verificação das condições de habilitação e execução de propostas; e

- a Concorrência Pública nº 61/2023 que gerou a prevenção dos presentes autos encontra-se revogada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 15 de maio de 2024[14].

Pede, ao final, sejam consideradas improcedentes as insurgências dos representantes.

[14] Eventos 53 do TC-016559/989/24, 50 do TC-016588/989/24 e 46 do TC-016589/989/24.

Assessoria Técnica, vertente engenharia[15], manifesta-se pela **procedência** das insurgências relacionadas:

- à aglutinação do objeto em lote único, dada sua natureza divisível, na medida em que composto por veículos passíveis de serem licitados em lotes independentes segundo suas especificidades e funções distintas. Destaca, ainda, quanto aos Itens 6 (Caminhão Toco com Equipamentos para Pintura a Frio), 10 (Caminhão Palco), 11 (Trator Agrícola 4 x 2), 12 (Caminhão Equipado com Triturador de Galhos), 13 (Triciclo Automotor) e 18 (Caminhão Toco com Carroceria, com gerador de energia a diesel), que "não se prestam para o transporte de funcionários e/ou transporte de carga", motivo da almejada contratação delineado no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência ("transporte de funcionários em serviço e de pequenas cargas[16]");

- à vedação à participação de pessoas jurídicas consorciadas, porque desacompanhada de justificativas hábeis (como demanda o *caput* do artigo 15 da Lei de Licitações[17]). Ademais, referida proibição somada à conjugação da solução licitada em lote único traduzem ambiente propício à limitação do universo de potenciais interessados; e

- à exigência prevista no item 15.1 do Termo de Referência, "pois não há justificativa técnica para a inspeção dos veículos a serem locados antes da assinatura do contrato pela vencedora do certame e", além disso, o Órgão Licitante deve "prever um prazo razoável para a apresentação dos veículos pela futura contratada".

À margem das impugnações, a **Assessoria Especializada** sugere **recomendação** ao Órgão Licitante para que avalie a previsão de fornecimento de veículos de uso específico (Itens 6 - Caminhão Toco com Equipamentos; 11 -

[15] Eventos 72.1 do TC-016559/989/24, 69.1 do TC-016588/989/24 e 65.1 do TC-016589/989/24.

[16] "Trata – se da contratação de empresa para locação de caminhões com seus respectivos condutores, os quais serão utilizados em diversos próprios públicos do Município, visto que, são necessários devidos às necessidades das Secretarias e Coordenadorias da Prefeitura, no sentido de ter à disposição os veículos, incluindo motoristas, para a realização de transporte de funcionários em serviço e pequenas cargas, que por sua natureza são considerados serviços continuados e essenciais, a fim de assegurar a supremacia do interesse público." (grifo nosso)

[17] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio [...].

Trator Agrícola 4 x 2; e 13 - Triciclo Automotor) com ajudantes, além de motoristas, porquanto situação que pode configurar contratação para prestação de serviços de engenharia (sinalização viária e controle de ervas daninhas) "disfarçada de contrato de locação de equipamentos, reforçando [...] entendimento de necessidade de separação do objeto por lotes e indicando a necessidade de projeto básico específico para o uso de tais equipamentos". Ademais, o edital "não apresenta qualquer especificação e/ou detalhamento quanto ao fornecimento de mão-de-obra de ajudantes, pois só há informações quanto aos condutores ou motoristas".

Sob prisma econômico-financeiro, a **Assessoria Técnica**[18] deduz a **procedência** da crítica concernente à ausência de indicação de dotação orçamentária, porquanto a previsão dos recursos orçamentários consignados no edital está relacionada ao ano de 2025, desconsiderando o exercício em curso (2024), em desacordo com o determinado no inciso II do artigo 106 da Lei federal nº 14.133/21[19].

Outrossim, conclui pela improcedência da crítica dirigida à exigência de comprovação de patrimônio líquido mínimo em conjunto com a demonstração de índices de liquidez contábeis. Para o órgão de assessoramento, aludido requisito insere-se no poder discricionário da Administração e encontra amparo no artigo 69, §§ 4º e 5º, da Lei de Licitações[20]. Ademais, os quocientes de solvência exigidos no Item 9.1.5 do edital[21] seriam usualmente adotados para a

[18] Eventos 72.2 do TC-016559/989/24, 69.2 do TC-016588/989/24 e 65.2 do TC-016589/989/24.

[19] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes: [...]
II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

[20] Extrato da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 69, § 4º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo **ou** de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

[21] Extrato do edital:
9.1.5. Apresentação dos índices econômicos e financeiros a seguir mencionados, extraídos do respectivo balanço, devidamente assinados por seu administrador:
a) índice de Liquidez Corrente (ILC) igual o maior do que 1,0 (um vírgula zero), obtido através da seguinte fórmula:
ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
b) índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do 0,5 (zero vírgula cinco), obtido através da seguinte formula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

avaliação da situação econômico-financeira das licitantes e situam-se dentro dos parâmetros aceitos por esta Corte de Contas.

Sob a perspectiva jurídica, ATJ[22], ao consignar a revogação da Concorrência nº 61/2023 (origem da prevenção da matéria em apreço), infere a **procedência** dos questionamentos alusivos:

- à realização do pregão presencialmente, posto que a eleição carece de respaldo na Lei federal nº 14.133/21, a qual admite (artigo 17, § 2º[23]) o formato presencial somente em condições excepcionais devidamente justificadas, "o que não se verifica nos presentes autos". Para além disso, consulta ao site do Órgão Licitante evidencia a realização de inúmeras licitações na modalidade eletrônica, regulamentada, inclusive, por meio do Decreto Municipal nº 9.969/24[24], circunstância fática que esvaziaria a argumentação do Executivo de Barueri, de conteúdo genérico e sem demonstração inequívoca de nexo entre a celeridade/custos do procedimento e a forma escolhida. "Dessa forma, não h[averia] impedimento material excepcional a corroborar o uso da modalidade presencial, sem as justificativas adequadas"; e

- à exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida[25], eis que contrária ao disposto no artigo 12, inciso V, da Lei federal nº 14.133/21[26] e no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/18[27]. Outrossim, há jurisprudência pacífica deste Tribunal condenando referida condição[28].

---

[22] Eventos 72.3 do TC-016559/989/24, 69.3 do TC-016588/989/24 e 65.3 do TC-016589/989/24.

[23] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 17, § 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

[24] Decreto nº 9.969, de 15 de abril de 2024, regulamenta o acesso ao sistema para as licitações eletrônicas e define a operacionalização da etapa de lances, para realização dos certames, no âmbito da Administração Direta do Município de Barueri. https://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/Licitacoes/Download/Decreto_9969_acesso_sistema.pdf.

[25] Extrato do edital:
3.1.1.2. Tratando-se de procurador, a **procuração** por instrumento público ou particular, **com firma reconhecida do representante** legal que o assina, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 3.1.1.1.

[26] Excerto da Lei Federal nº 13.726/18:
Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

De outra parte, opina pela **improcedência** da reclamação voltada à falta de disposição editalícia prevendo cota de contratação a microempresas e empresas de pequeno porte, vez que tal reserva aplica-se apenas para aquisição de bens de natureza divisível, hipótese a que não se amolda o presente caso, à luz do entendimento firmado nos autos da Consulta TC-025129.989.20-8, TC-025128.989.20-9 e TC025130.989.20-5[29] a respeito da disposição normativa do artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06[30].

Chefia de ATJ[31] avaliza os precedentes pareceres, ressalvando unicamente a posição externada em relação à prova de patrimônio líquido prescrita na Cláusula 9.1 do ato convocatório[32], cujo texto, segundo arrazoa, merece retificação, pois demandaria comprovação de valor de patrimônio líquido "igual ou superior a R$ 3.505.355,00", em descompasso com a redação do artigo 69, § 4º, da Lei federal nº 14.133/21[33], que expressamente estabelece o limite de "até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação".

Nesses termos, propõe a **procedência** da representação intentada por Raphael Paloschi Cabello e a **procedência parcial** daquelas formuladas por Partner Gestão Inteligente e Associação Brasileira das

---

[27] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: [...]
V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

[28] TC-009486.989.24-7; TC-008739.989.24-2 e TC-008815.989.24-9; TC-001165.989.24-5; TC-001187.989.24-9; TC-001239.989.24-7 e TC001263.989.24-6; e TC-000975.989.24-5 e TC-001003.989.24-1.

[29] Decisão do E. Tribunal Pleno, de 21 de julho de 2021 (publicada no D.O.E. de 27 de agosto de 2021; transitada em julgado em 21 de setembro de 2021), de relatoria do exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo:
Pergunta nº 11: Nas licitações públicas destinadas à contratação de serviços com valores superiores a R$ 80.000,00 deve ser reservada cota de 25% para microempresa e empresa de pequeno porte?
Resposta: Não. O artigo 48, III, da LC nº 123/0630, não se aplica às licitações de serviços, mas somente às de compras, quando o objeto licitado possuir natureza divisível.

[30] Excerto da Lei Complementar nº 123/06:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: [...]
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

[31] Eventos 72.4 do TC-016559/989/24, 69.4 do TC-016588/989/24 e 69 do TC-016589/989/24.

[32] Extrato do edital:
9. REQUISITOS FINANCEIROS
9.1. Prova de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). [...]

[33] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 69, § 4º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Empresas Fornecedoras da Administração em Geral – ABEFAP, parecer endossado na íntegra pelo **d. Ministério Público de Contas**[34].

GCMAB / LMN

[34] Eventos 76 do TC-016559/989/24, 73 do TC-016588/989/24 e 65.4 do TC-016589/989/24.

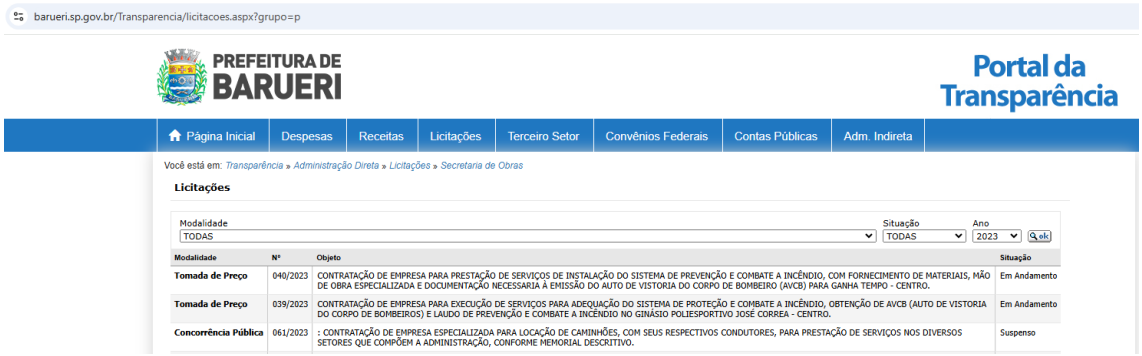
TC-016559.989.24-9
TC-016588.989.24-4
TC-016589.989.24-3

VOTO

MÉRITO

Primeiramente, cumpre registrar que embora o Portal de Transparência da Prefeitura de Barueri[35] indique que a Concorrência Pública nº 61/2023 (origem da prevenção da presente matéria) encontra-se "suspensa", consulta ao Diário Oficial do Estado[36] evidencia a revogação da licitação, com publicação de correspondente termo em 15 de maio de 2024, conforme tiragem abaixo:

[35] Link: https://www.barueri.sp.gov.br/Transparencia/licitacoes.aspx?grupo=p. Pesquisa datada de 14 de novembro de 2024:



[36] Link: https://doe.sp.gov.br/municipios/barueri/revogacao-concorrencia-publica-so-n-061-2023-20240515348651193125 67.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 15 de Maio de 2024 | Caderno Municípios | Seção Diário dos Municípios

REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SO Nº. 061/2023

REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SO Nº. 061/2023 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, COM SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO – Resolvo REVOGAR a CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epigrafe, de acordo com o Art. 14, § 2º, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 7.472/13, c.c. o artigo 49 e seus incisos da Lei 8.666/93; 1 – Encaminhe-se o expediente à Coordenadoria Técnica responsável pelo certame e ao Departamento de Licitações, para conhecimento e devidas providências – SECRETÁRIO DE OBRAS – RENE APARECIDO DA SILVA.

Este documento pode ser verificado pelo código
2024.05.15.3.48.65.1.19.312567
em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Quanto ao Pregão Presencial nº 17/2024, também promovido pelo Executivo de Barueri, não há informação nos feitos em epígrafe tampouco no site institucional do Município[37] a respeito da suspensão do torneio. Com efeito, consta no Portal de Transparência do Órgão Licitante que o certame está "em andamento", sem qualquer menção quanto à formalização de sua paralisação:

barueri.sp.gov.br/Transparencia/licitacoes.aspx?grupo=p

PREFEITURA DE BARUERI — Portal da Transparência

Página Inicial | Despesas | Receitas | Licitações | Terceiro Setor | Convênios Federais | Contas Públicas | Adm. Indireta

Você está em: *Transparência » Administração Direta » Licitações » Secretaria de Obras*

Licitações

Modalidade: Pregão Presencial — Situação: TODAS — Ano: 2024 — ok

Modalidade	Nº	Objeto	Situação
Pregão Presencial	019/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TELEFONIA EM CENTRAIS DE PABX DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS E PEÇAS.	Em Andamento
Pregão Presencial	018/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS/CAIXAS D'ÁGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E CONJUNTOS HABITACIONAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS	Em Andamento
Pregão Presencial	017/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, COM SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	Em Andamento

Diante de tais fatos, percebe-se que a Prefeitura de Barueri tem deixado de atualizar seu sítio na internet com o registro simultâneo dos eventos que compreendem suas licitações, em prejuízo à publicidade de seus atos e ao controle social exercido sobre suas ações, daí porque **recomendo** ao Executivo Municipal que mantenha atualizadas as informações constantes de respectivo Portal de Transparência.

Passando ao mérito, **instrução unânime** aponta para a procedência da representação formulada por Raphael Paloschi Cabello e a

[37] Link: https://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/central-licitacoes.

procedência parcial daquelas manejadas por Partner Gestão Inteligente e Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração em Geral – ABEFAP, valendo destacar dois pontos.

Primeiro aspecto que merece registro diz respeito ao reclamo suscitado pela ABEFAP quanto à suposta exigência de comprovação de propriedade dos veículos objeto do certame, haja vista que tal requisito não consta do edital. Com efeito, este o teor do criticado Item 15.1 do Termo de Referência:

> "15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
> 15.1 - Preliminarmente à assinatura do Contrato ou retirada da Ordem de Serviço, todos os veículos a serem utilizados para execução dos serviços objeto da presente licitação, deverão ser submetidos à vistoria técnica;"

Trata-se, pois, de condição direcionada apenas ao vencedor do certame e intrínseca ao poder discricionário da Administração.

Nada obstante, tal providência deve observar prazo razoável que, segundo entendimento desta Corte de Contas, não seria inferior a 15 (quinze) dias úteis, tendo em vista possíveis ações administrativas e de logística voltadas à disponibilização dos veículos, o que não foi observado pela Origem (partindo-se do pressuposto de que o prazo para a realização de tal inspeção seria o da assinatura da avença - 5 dias da adjudicação do objeto, conforme Item 14.1 do edital[38]).

A esse respeito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno prolatado nos autos do Processo TC-000551.989.19[39] e da Colenda Segunda

[38] Extrato do edital:
14. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
14.1. Após adjudicação pelo Sr. Secretário de Obras, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, assinar o Contrato correspondente.

[39] Decisão do E. Tribunal Pleno, de 3 de abril de 2019 (publicada no D.O.E. de 11 de abril de 2019, transitada em julgado em 07 de maio de 2019), de relatoria do exmo. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.
"[...]
A previsão de tão curto intervalo (24 horas somadas aos 05 dias úteis), a rigor, equivale a exigir dos licitantes a disponibilidade prévia dos veículos, conduta repudiada pelo Tribunal. Necessária, consoante precedentes desta Corte, a oferta de ao menos 15 (quinze) dias úteis para a tarefa, competindo ao Município, todavia, decidir pela extensão do intervalo para assinatura do ajuste, para a disponibilização inicial dos equipamentos, ou de ambos".

Câmara proferidos no TC-002519.989.20, no TC-007351.989.21 e no TC-007365.989.21[40].

Necessária, portanto, a oferta de ao menos 15 (quinze) dias úteis para a vistoria técnica exigida, competindo ao Município Licitante decidir pela extensão do intervalo para a assinatura do ajuste, para a disponibilização inicial dos veículos ou por ambos.

Segundo, quanto à aparente divergência havida no âmbito da assessoria especializada desta Corte, acerca da exigência prevista na Cláusula 9.1 do ato convocatório[41], que demanda dos licitantes "prova de patrimônio líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)", remeto-a ao campo das recomendações, porquanto matéria suscitada à margem do teor das representações[42] .

Nesse sentido, o § 4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/21 expressamente dispõe que a "Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação", enquanto o ato convocatório dispõe como "requisito financeiro" a "prova de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais)".

Como se vê, a atual redação do texto editalício poderia permitir interpretação ambígua por potenciais licitantes, tal como sucedeu no âmbito da própria assessoria especializada desta Corte de Contas (ATJ por seu segmento de economia e respectiva Chefia) e do Ministério Público de Contas. Diante disso,

---

[40] Decisão da Colenda Segunda Câmara, de 9 de maio de 2023 (publicada no D.O.E. de 29 de maio de 2023, transitada em julgado em 08 de novembro de 2024), de relatoria do exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

[41] Extrato do edital:
9. REQUISITOS FINANCEIROS
9.1. Prova de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

[42] A representante ABEFAP aduz ser ilegal e excessiva a exigência de comprovação de patrimônio líquido mínimo **em conjunto** com a demonstração de índices de liquidez.

recomendável o aclaramento da redação da cláusula editalícia de forma a evidenciar o atendimento aos ditames da Lei de regência[43].

No tocante aos remanescentes questionamentos, por haver posições instrutórias convergentes a seu respeito, em atenção aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo[44], encurto razões para acolher os pareceres de ATJ (Engenharia, Jurídica e Economia) e de correspondente Chefia, endossados pelo Ministério Público de Contas, adotando-os também como fundamentação do presente voto, com arrimo no parágrafo único do artigo 8º da Lei Estadual do Processo Administrativo[45].

Ante o exposto, voto pela **procedência** da representação de autoria de Raphael Paloschi Cabello e pela **procedência parcial** daquelas intentadas por Partner Gestão Inteligente e Associação Brasileira das Empresas Fornecedoras da Administração em Geral – ABEFAP, **determinando-se** à Prefeitura de Barueri, em querendo retomar o Pregão Presencial nº 17/2024, a adoção das seguintes medidas corretivas no edital, prestigiando o processamento da licitação no formato eletrônico:

- dada a natureza divisível do objeto, parcele-o em lotes técnica e economicamente viáveis, e, como consequência, reavalie a pertinência da possibilidade de participação de pessoas jurídicas consorciadas, justificando nos documentos técnicos (ETP e Termo de Referência) o fundamento da manutenção da proibição ou da permissão do ingresso de tais tipos societários;

[43] Por óbvio, eventuais licitantes que apresentem prova de patrimônio líquido superior a R$ 3.505.355,00 terão cumprido o requisito de habilitação econômico-financeira. Nada obstante, não parece desarrazoada a interpretação tida por Chefia de ATJ quando afirma: "mostra-se pertinente o fundamento de paralisação do certame no que tange à cláusula 9.1 do Edital, que estipula prova de patrimônio líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (10% do valor estimado da contratação de R$ 35.053.557,12), tendo em vista que o termo "superior" ultrapassa o limite previsto no § 4º do art. 69 da Lei nº 14.133/21, que estabelece patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação, demandando a retificação da cláusula". Com efeito, a utilização do termo superior poderia denotar superação dos limites legais ao lapso discricionário concedido pelo artigo 69, §4º, da Lei federal nº 14.133/2021.

[44] A exemplo do procedimento adotado por este Plenário nos autos dos Processos TC-001915.989.24 (Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 6/3/2024), TC-012950.989.24 (Relator Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo, sessão de 14/8/2024) e TC-016304.989.24 (de relatoria própria).

[45] Excerto da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998:
Art. 8º. Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos.

- observe com rigor o comando normativo do inciso II do artigo 106 da Lei federal nº 14.133/21[46], prevendo, assim, no edital os recursos orçamentários referentes ao exercício em curso, caso a contratação nele se inicie;

- exclua a obrigação de reconhecimento de firma em instrumentos de mandato[47]; e

- estabeleça no edital prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis para a vistoria técnica prevista no Item 15.1 do Termo de Referência.

Recomenda-se, ainda, à Administração de Barueri que:

- avalie a previsão de fornecimento de veículos de uso específico (Itens 6 - Caminhão Toco com Equipamentos; 11 - Trator Agrícola 4 x 2; e 13 - Triciclo Automotor) com ajudantes e motoristas, porquanto situação que pode configurar contratação para prestação de serviços de engenharia (sinalização viária e controle de ervas daninhas);

- aprimore a redação da Cláusula 9.1 do ato convocatório[48] de modo a deixar clara a adstrição da exigência ao disposto no § 4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/21[49]; e

- mantenha atualizadas as informações constantes de respectivo Portal de Transparência.

---

[46] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes: [...]
II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

[47] Extrato do edital:
3.1.1.2. Tratando-se de procurador, a **procuração** por instrumento público ou particular, **com firma reconhecida do representante** legal que o assina, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 3.1.1.1.

[48] Extrato do edital:
9. REQUISITOS FINANCEIROS
9.1. Prova de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 3.505.355,00 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

[49] Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:
Art. 69. § 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Na hipótese de relançamento do torneio, deve o Executivo Municipal atentar para a necessária republicação do edital, nos moldes da lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB / LMN